

1005213-52.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... etc.). Leilão que muito provavelmente sucedeu furto ou roubo e recuperação do veículo. Existência de anotação de dano de pequena monta no sistema de vistorias que também não justifica qualquer reparação porque não interfere na estrutura e na segurança do automóvel. Ausência de plena certeza sobre se o leilão decorreu de acidente ou de subtração do automóvel. Ausência de certeza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Cível

R. Sorbone, 375, São Carlos - SP - cep 13560-760

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1005213-52.2022.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005213-52.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Débora Cristina Resende

Requerido:

Carri e Bavaro Veículos Ltda (Brothers Car) e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Vistos.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por dano moral proposta por DEBORA CRISTINA RESENDE em face de CARRI E BÁVARO VEÍCULOS LTDA (BROTHERS CAR) e BANCO PAN S.A. Aduz a requerente que adquiriu da primeira requerida o veículo Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2014, placa FGT7755, pelo valor de R\$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Alega que para concretização do negócio jurídico pagou entrada no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e realizou financiamento relativo ao montante de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a ser pago em 42 parcelas de R\$ 997,92 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Informa que o valor constante do contrato de financiamento foi distinto do que ela imaginou, não anuindo com o pagamento de taxas e seguro contratuais. Menciona, ainda, que o veículo apresentou vícios ocultos e que soube posteriormente que ele já havia sido leiloadado, o que ensejou depreciação no valor. Pede a anulação do contrato e a declaração de inexistência do débito, com a consequente devolução do veículo à primeira ré e sua condenação ao ressarcimento das quantias pagas. Subsidiariamente, requer a reavaliação do valor comercial do veículo. Requereu, como tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento até o julgamento da ação. Documentos em fls. 23/39. Indeferida a tutela de urgência (fls. 46/47) e citadas as requeridas.

BROTHERS CAR SÃO CARLOS LTDA apresentou contestação em fls. 63/83, impugnando a concessão da assistência judiciária gratuita à autora. No mérito, contrapôs-se às alegações iniciais, informando que a demandante se interessou pelo veículo objeto da ação, que custava R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirma que a autora não dispunha dos valores para compra à vista, portanto, pagou a quantia R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de entrada, e o restante de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) foi financiado com a segunda requerida. Como a instituição não financia 100% (cem por cento) do valor - apenas em torno de 60% (sessenta por cento) - de acordo com o veículo e a renda da consumidora, seria financiado apenas a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em consequência, com a anuência da autora, o valor apresentado para a instituição financeira foi maior. Defendeu a legitimidade da transação e que a autora tinha conhecimento das cláusulas contratuais. Declarou que o fato de o veículo ter sido leiloado anteriormente não enseja depreciação no valor. Argumentou que, por se tratar de veículo usado, a autora teve oportunidade de levá-lo para vistoria em seu mecânico de confiança e concordou que ele estava em perfeitas condições. Impugnou a ocorrência de danos morais e pediu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 84/99).

BANCO PAN S.A, às fls. 100/113, contrapôs-se às alegações da demandante, defendendo as estipulações contratuais e requerendo a improcedência da ação. Juntou documentos em fls. 114/214.

Houve réplica (fls. 218/223).

As partes foram instadas à especificação de provas (fl. 224).

A autora e a primeira requerida manifestaram desinteresse na produção de outras provas (fls. 226/227 e 229/232); silente a segunda requerida (fl. 237).

A decisão de fls. 238/239 rejeitou a impugnação à justiça gratuita.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois os fatos são comprováveis por meio de documentos que estão, ou deveriam estar, nos autos (Código de Processo Civil, art. 434), bem assim ante o desinteresse das partes na produção de outras provas, direito que declaro precluso.

A ação é improcedente.

A autora alega falta de informação na contratação, bem como a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, pedindo a anulação do negócio jurídico.

Inicialmente, não demonstrou a requerente a presença de vícios ocultos no bem adquirido da primeira requerida. Tal ônus lhe incumbia, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da documentação acostada aos autos não se observa, ainda, irregularidade na contratação.

Inexiste, na hipótese, abusividade ou ilegalidade a ensejar anulação do negócio jurídico pactuado. Do mesmo modo, não há falar-se em ofensa a princípios constitucionais, sendo plenamente válida a contratação em apreço. Ao que consta segundo as questões impugnadas, os encargos obedeceram ao pactuado.

A autora teve ciência prévia dos valores que seriam cobrados, a forma de pagamento e as tarifas e seguro incidentes, tudo previsto no contrato que livremente, celebrou com a instituição financeira. Assim, inexistente cláusula abusiva, vez que resguardada a autonomia contratual, não havendo que se falar em vício de consentimento. No mais, a dívida é incontroversa.

No que tange à cobrança de tarifa de registro de cadastro e de seguro também não procede a pretensão deduzida.

Ao contrário do que sustenta a autora, verifica-se que lhe restou facultada a contratação do seguro de proteção financeira bem como confecção de cadastro, que efetivamente aderiu à proposta, como aponta o documento de fl. 178, vinculada ao financiamento, em que constou indicação dos valores. Nesse contexto, não há qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação.

Assim, na falta de prova de que o seguro prestamista foi imposto à requerente, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade. Optando pela contratação do serviço, não pode a demandante alegar, depois, desconhecimento.

Sobre o tema: "RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Cobranças válidas. Abusividade não configurada. Recurso improvido. Decisão mantida." (TJSP; Apelação Cível 1002864-51.2020.8.26.0597; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).

E ainda: "RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Justiça Gratuita. Deferimento. Apelante que demonstra por meio de documentos estado de pobreza e a impossibilidade de recolhimento das custas processuais 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxa prevista na avença (1,95% a.m e 26,08%) que não ultrapassa a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Possibilidade. Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1º, inciso I, da Lei 10.931/04. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ 4. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. 5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp nº 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Cobranças válidas. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1038814-63.2020.8.26.0002; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020).

Em suma, de acordo com o que consta dos autos, a contratação é regular. No que toca à reclamação da autora sobre ter sido informada pela primeira requerida de que o automóvel seria do modelo completo, também nada há nos autos que evidencie tal conduta.

Nesse ponto, a autora teve acesso ao veículo antes de comprá-lo, podendo verificar quais itens estavam disponíveis naquela versão. Suas alegações são infundadas. A autora argumenta, ainda, não ter sido alertada de que o veículo havia sido objeto de leilões, o que ensejaria depreciação do valor.

Todavia, essa ponderação é genérica, já que a autora não demonstrou que do fato advieram prejuízos concretos. A depreciação não se presume.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Indenizatória. Parte requerente que adquiriu veículo bastante usado e que ajuizou pedidos de reparações material e moral por ter descoberto, um ano depois, que constava anotação de leilão no sistema de vistorias. Sentença que não considerou como válido documento juntado pelo autor para tentar demonstrar invocada desvalorização do bem em razão da citada anotação de leilão, mas que acabou impondo ao vendedor, parte requerida, o dever de restituir 30% do valor pago pelo comprador. Prejuízo moral, de qualquer forma, não reconhecido pela primeira instância. Mera anotação de que o veículo foi submetido a leilão que não tem o condão de fazer presumir depreciação. Autor que usou o bem por mais de um ano sem qualquer reclamação, tendo tido a iniciativa de ajuizar demanda somente depois que submeteu veículo à vistoria. Requerente que não juntou qualquer documento válido comprobatório de desvalorização (avaliação detalhada, laudo pericial etc.). Leilão que muito provavelmente sucedeu furto ou roubo e recuperação do veículo. Existência de anotação de dano de pequena monta no sistema de vistorias que também não justifica qualquer reparação porque não interfere na estrutura e na segurança do

automóvel. Ausência de plena certeza sobre se o leilão decorreu de acidente ou de subtração do automóvel. Ausência de certeza de que o vendedor tinha conhecimento da anotação sobre leilão e que tenha agido de má-fé. Ausência de indício de que o bem não possa ser segurado nas mesmas condições que outro que não tenha sido leilado. Peticionário que teve plenas condições de vistoriar detalhadamente o carro e de promover pesquisas abrangentes sobre a sua origem. Adquirente jovem e esclarecido (corretor de consórcios) que não pode, depois do uso do bem por meses, receber reembolso considerável do seu valor, pois a desvalorização não se presume. Comprador que inclusive formulou pedidos que, se tivessem sido totalmente acatados, teriam feito com que ele acabasse ficando com um carro em bom estado por apenas 22,22% do que tinha pagado. Postura indicativa da intenção de enriquecimento indevido. Recurso da parte requerida que merece provimento para que todas as pretensões do demandante sejam consideradas improcedentes." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001789-25.2020.8.26.0484; Relator (a): Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Promissão - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 03/11/2021).

"APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Entrega do laudo de vistoria cautelar posteriormente à venda. Situação que não macula a transação, mormente porque o documento atesta a aprovação do bem, ratificando a inexistência de restrição à sua comercialização quanto aos itens verificados. Omissão de informação de que o veículo foi objeto de leilão extrajudicial. Inexistência de evidência de que a ré tivesse agido de má-fé, ocultando maliciosamente tal informação do autor, pois o laudo de vistoria elaborado pela empresa por ela contratada à época não encontrou registro de que o veículo tivesse sido objeto de leilão. Eventual erro/falha na prestação de serviços da primeira empresa que realizou a vistoria no veículo não pode ser atribuída à ré, eis que desempenham atividades distintas, as quais não integram a mesma cadeia (fabricação/distribuição) para se estabelecer a responsabilidade solidária de ambas pelos prejuízos causados ao consumidor. Veículo leilado por instituição financeira, recuperado em decorrência de inadimplemento do comprador e sem histórico de registro de sinistro. Ausência de comprovação de depreciação do valor do veículo. Aplicação do princípio da conservação dos contratos, pois o próprio apelante declinou estar satisfeito com o veículo. Improcedência corretamente decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo estatuto processual civil em vigor." (TJSP; Apelação Cível 1023513-73.2019.8.26.0564; Relator (a): Sérgio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022).

Não caracterizada, portanto, a prática de ato ilícito pelas requeridas, inviável o reconhecimento da ocorrência de dano moral.

Além disso, os fatos narrados não ferem os direitos de humanidade da autora de modo a ensejar a indenização pretendida, ausente qualquer elemento que indique a existência de consequências concretas que constituam o direito postulado.

O aborrecimento por que passou não configura humilhação, constrangimento ou dor moral a ser indenizada.

Meros percalços não geram o dever de indenizar. No caso, não houve a perturbação ou humilhação protegidas legalmente e aptas a gerar indenização.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sucumbente, arcará a autora com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Interposta apelação, viabilize-se apresentação de contrarrazões e encaminhem-se os autos à Superior Instância independentemente de novo pronunciamento, com as cautelas de estilo e as homenagens do Juízo.

P.I. Oportunamente, arquivem-se.

São Carlos, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA